

אפריקה ישראל מגורים

חוזה מתכנן חשמל ותקשורת

נתניה 542 – מתחם 3

נתניה 542

פרויקט: נתניה 542 – מתחם 3
 ספק: טקטין תכנון חשמל בע"מ

תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת
 גרסה: [גרסת חוזה]

מס' חוזה: CONT-5-658
 סטטוס: חתימה

אפר וקדו ישראל מגורים בע"מ
 אפר וקדו ישראל מגורים בע"מ

טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
 ח.פ. 513475392

חוזה מתכנן חשמל ותקשורת

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה] 16/3/2026

בין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 גי אור יהודה
ח.פ. 520034760

בית וגג החזקות בע"מ
אבא הילל 17 אי רמת גן
ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 גי אור יהודה
ח.פ. 514639525

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

ל בין

טיקטין תכנון חשמל בע"מ
כתובת: ברגמן 2, קריית המדע, רחובות
ח.פ. :

(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידי דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

פריקט: נתניה 542 -	תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת	מס' חוזה: CONT-5-658
מתחם 3	גרסה: [גרסת חוזה]	סטטוס: חתימה
ספק: טקטין תכנון חשמל בע"מ		

טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
ח.פ. 513475192

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

"התכניות"- התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי

המתכנן"/

"השירותים"- השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל"-

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהל לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"/

"ההסכם"-

חוזה זה על נספחיו.

"הדין"-

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות

המקומית"-

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה

הפיתוח"-

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם :

נספח א' -	נספח כללי ;
נספח ב' -	שירותי המתכנן ;
נספח ג' -	לוח זמנים ;
נספח ד' -	שכר המתכנן ;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן ;
נספח ז' -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן ;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

2.1 המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.

2.2 המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

פרויקט: נתניה 542 - תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת
מאת: 3
ספק: טקטין תכנון חשמל בע"מ
חתימה: סטוס: חתימה
CONT-5-658

טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
513475392 פ.ח

- 2.3 המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.
- 2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחית דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.
- 2.5 המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7 המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9 המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.10 המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שירות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.
- 2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

CONT-5-658

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3

חתימה

סטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: טקטין תכנון חשמל בע"מ

אמ"ק ישראל מנורם בע"מ

אמ"ק תחבורות עירונית בע"מ

טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ

ח.פ. 513475692

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1 המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2 המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מוען שירותי המתכנן.
- 3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.
- 3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.
- המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תוקפו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בשיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.
- 3.5
- 3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.
- 3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.
- 3.6 המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

- 4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:
- 4.1.1 שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.
- 4.1.2 שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

פרויקט: נתניה 542 – תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת מס' חוזה: CONT-5-658
ספק: טקטין תכנון חשמל בע"מ גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: חתימה

אשרי קה ישראל מנוריס בע"מ

אשרי קה הנדסה וייעוץ בע"מ

טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
ח.פ. 513478392

4.2 זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן חוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את חוראות חוזה זה, את חוראות המזמין ואת חוראותיו.

5.2 המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

6.1 המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכולל בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

6.2 לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.

6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו חוראות סעיף 12 להלן.

6.4 ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או החוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזהם שיחתמו עמם.

6.5 עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

פרויקט:	נתניה 542 -	תבנית:	מתכנן השמל ותקשורת	מס' חוזה:	CONT-5-658
ספק:	מס' תכנון	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	חתימה
	חשבל בע"מ				

אפרוקה מוראל מנורים בע"מ

אפרוקה מוראל מנורים בע"מ

טיקטין תכנון השמל (2003) בע"מ
ח.פ. 513475392

- 6.5.1. הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.
- 6.5.2. מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3. המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.
- 6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.
- 6.6. המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 6.7. ב-1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.
- 6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכתב המתכנן

- 7.1. תמורת שירותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכתב המתכנן").
- 7.2. בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:
- 7.2.1. הדפסות בתווין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתווין, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.
- 7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.
- 7.2.3. שכפול מסמכים.
- 7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).
- 7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.
- 7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.
- 7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמדורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבועוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

פרויקט:	נתניה 542 -	תבנית:	מתכנן חשמל ותקשורת	מס' חוזה:	CONT-5-658
פיק:	מתחם 3 טקטין תכנון חשמל בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	חתימה

אשר משרד ישראל מוגרס בע"מ

אשר משרד ישראל מוגרס בע"מ

טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
ח.י. 513475392

7.3 על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמוזמן יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המוזמן לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המוזמן, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למוזמן, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המוזמן. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדן, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למוזמן אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המוזמן. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המוזמן ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שוניים בתכנון

8.1 המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניתו שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המוזמן כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

פרויקט:	נתניה 542 -	תבנית:	מתכנן חשמל ותקשורת	מס' חוזה:	CONT-5-658
ספק:	טקטין תכנון חשמל בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	חתימה

אשרידי ישראל מוריס בע"מ
אשרידי הנדסה ונדסה בע"מ

טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
ח.פ. 513478992

8.4 המתכנן מתחייב להכין, עבור הרוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתעורר בין המתכנן לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בטאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3 מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי המתכנן המצורף להסכם זה **כנספת 1'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספת 1'**, והמחווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי המתכנן" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.

9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המתכנן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.

9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.

פרויקט: נתיב 542 – תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת
מתחם 3
ספק: טקטין תכנון חשמל בע"מ
מס' חוזה: CONT-5-658
חתימה: [גרסת חוזה]
טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
513475392.פ.ח

- 9.7 מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות המתכנן על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי חנוכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל חוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, למתכנן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ואו לפצות את המזמין ואו מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ואו על פי כל דין.
- 9.16 המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. המתכנן מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ואו שליחיו ואו משמשי ואו קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיעסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הניתן.
- 9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

CONT-5-658

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת

נתיב 542 - פרויקט:

מתחם 3

ספק: טקטין תכנון

חשמל בע"מ

חתימה: סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

טיקטור תכנון חשמל (2003) בע"מ

ח.פ. 513475392

אשרור מנהל פיקוח בטיחות

אשרור מנהל פיקוח בטיחות

בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כתוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו- ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2 במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו- 12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

פרויקט:	נתניה 542 -	תבנית:	מתכנן חשמל ותקשורת	מס' חוזה:	CONT-5-658
מתחם 3		גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	חתימה
טקסט תכנון					
חשמל בע"מ					

טיקסט תימון חשמל (2003) בע"מ
513475392 ח.פ.

10. אספקת תכניות

- 10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצ"ב כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.
- 10.2 עם גמר שירותי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.
- 10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 10.4 כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.
- 10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

- 11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.
- 11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3 מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיוחלו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.
- 11.5 המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת

פרויקט: 542 -

תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת

מס' חוזה: CONT-5-658

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס: חתימה

נתינת 542 - מתחם 3 טקטין תכנון חשמל בע"מ

טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
ח.פ. 513475292

אשרת תכנון חשמל ותקשורת
בד"ר יעקב ישראל מוגריס בע"מ

12.3.1.3. המתכנן הפר את חוזהו סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את החוזה מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יחול הסעיף אם המתכנן נפטר, המתכנן הגיש בקשה לפשיטת רגל ו/או בקשה למינוי כונס, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או בלתי כשר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.1.6. המתכנן הגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדור או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שהוגשה בקשה כנגדו למתן צו קבלת נכסים או למינוי לו או לנכסיו של כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה למתכנן או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוקו, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחה להנחת דעתו שהמתכנן נתן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו או ע"י אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הטאח בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבצועה.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו' ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו' ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת חוזה ליד גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזהו ו/או עקב הבאתו ליד גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו- 12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידיו את כל התכנונים ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה ליד גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכירותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1. אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

פרויקט:	נתניה 542 -	תבנית:	מתכנן חשמל ותקשורת	מס' חוזה:	CONT-5-658
מאת:	3 מתחם	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	חתימה
ספק:	טקטין תכנון חשמל בע"מ				

אשר לא יחולו הוראות ענייני ביטוח

אשר לא יחולו הוראות ענייני ביטוח

טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
ח.פ. 513475392

13.3 ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ואו מחל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ואו באי כחם ואו עובדיהם ואו מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4 שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שירותי המתכנן

14.1 שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1 חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2 עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1 המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ואו על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ואו המנהל ואו מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3 המתכנן יחתים את עובדיו ואו שלוחיו ואו אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ואו במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ואו בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תחיה למתכנן כל טענה ואו דרישה ואו תלונה ואו עלית תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ואו שיפוי ואו תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ואו הפסד הזדמנויות) ואו פגיעה במוניטין ואו הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ואו מכל סיבה אחרת.

פרויקט: נתניה 542 - תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת
מאת: 3 מתחם
900: טקטין תכנון חשמל בע"מ
מס' חוזה: 5-658-CONT
חתימה: חתומה

אפרקה ישראל מגורים בע"מ
אפרקה ישראל מגורים בע"מ

טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
513475392

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר ולחשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתחייבות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1 הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2 לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6 במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7 על אף האמור בכל חוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחול, ובכל

פרויקט: 542 -

תניה 542 -

מתחם 3

טקסט תכנון

חשמל בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-658

חשמה

טוטוטו

חשמה

חשמה

תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת

גרסה: [גרסת חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

אשר משרד התשתיות ישראלי מנכ"ל

ידיה טייכנון חשמל (2003) בע"מ
513475392

מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען חסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשלומנה על ידו.

17.10 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדון ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכתורת לחוזה זה, וכל הודעה שתמסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובות דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
בית וגן החזקות בע"מ

המזמין

טיקטון תכנון חשמל (2005) בע"מ
515475588
טיקטון תכנון חשמל בע"מ

המתכנן

אני הח"מ, טמר צמחיה עו"ד/ רו"ח מרחי פני צמחיה מאשר כי הי"ה _____ הם שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

תאריך: _____
חתימה וחתימת עו"ד/ רו"ח: טמר צמחיה
94956926
האלוף יעקב פריי 13 "בית שירה" רחובות
טל. 08-9368100 פקס 08-9368600

פרויקט:	נתיב 542 –	תבנית:	מתכנן חשמל ותקשורת	מס' חוזה:	CONT-5-658
ספק:	טקטון תכנון חשמל בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	חתימה

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בנתניה - נתניה 542, נתניה 542 - מתחם 3 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' נת/542/א-26 - מתחם 3 - נתניה על שינויה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ-9140.

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - נתניה.

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא : אלה ברהום.

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן - "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360" ו/או בענן "ACC". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (PLT/PDF/DWG), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת רמדור. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם :

- א. ראש צוות : נדב טיקטין.
ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה : לפי הצורך.

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס : יובל טיקטין.

5.2 הנושאים הם :

- א. התקדמות שרותי המתכנן.
ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן :

25%	אפריקה ישראל מגורים בע"מ
25%	אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
50%	בית וגן החזקות בע"מ

פרויקט: נתניה 542 - תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת מס' חוזה: CONT-5-658

ספק: טקטין תכנון חשמל בע"מ גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: חתימה

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
ח.פ. 513475392

נספח "ב"שרותי המתכנןכללי 1.

1.1 שרותי המתכנן יכללו :

- א. תכנון מתקני חשמל, תאורה (לרבות הזנות תאורה דקורטיבית ע"פ יועץ התאורה), בקרה, מני"מ, תשתיות תקשורת, טלפוניה, כריזה, תשתיות מחשוב, אספקת חשמל בעת חירום, גילוי אש למבנים ולאמנטיים במגרשים פרטיים שבפרויקט, למבנה מכירות ולדירה לדוגמא (לרבות פיתוח הצמוד לו).
- ב. תאום חדרי טרנספורמציה, בשטחים ציבוריים, תאורת רחובות, תאורת שבילים ושטחים ציבוריים פתוחים, מתקני חשמל ציבוריים, מתקני תקשורת שבפרויקט ואו הסמוכים לו.
- ג. תכנון כלל התשתיות חשמל ותאורה הנדרשות לצורך התקנת מערכת חשמל חכם בפרויקט, בהתאם לדרישות המזמין. התשתיות יתוכננו כך שיאפשרו התקנה עתידית של מערכת חשמל חכם מסוגים שונים (מערכת קווית / אלחוטית / היברידית).
- ד. תאום ותכנון כלל ההכנות והתשתיות הנדרשות לקליטת מערכת אנרגיה מתחדשת (כגון מערכת סולארית פוטו-וולטאית) ככל ויידרש, לרבות תכנון תוואי, נקודות חיבור, הכנות בלוחות החשמל ותאום עם יתר היועצים בפרויקט.
- ה. קבלת כל האישורים הנדרשים להוצאת היתר בניה וטופס 4 מכל הגורמים הנדרשים ברשויות הכוללים בין היתר את האישורים הנדרשים מחברת החשמל ומכל המחלקות הרלוונטיות של עיריית נתניה.

1.2 המתכנן, צוות עובדים ואמצעים :

- א. המתכנן הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין. ככל שיידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
- ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן.
- ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן. ככל ויתבקש, אי השתתפות תאושר קודם לכן אצל מנהל הפרויקט.
- ד. צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מהמנהל לפני התחלת ביצוע כל שלב, או לפני הספקת כל שרות חלקי.

CONT-5-658

ח' חוזה :

תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

טקטין תכנון

חשמל בע"מ

ספק:

גרסה: [גרסת חוזה]

סטוס:

חתימה

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

טקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
513475392

- ח. קבלת אישור היועצים הרלוונטיים לתכנון המוקדם ואשור התכנון המוקדם של היועצים, ככל שיידרש אשור המתכנן.
- ט. הכנת אומדנים ראשוניים לכל אחד מסוגי המבנים ולמתקנים השונים.
- י. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם השלמת התכנון המוקדם.

3.2 תכנון סופי:

- א. הכנת כל התכניות, המפרטים, התיאורים והחישובים הדרושים, בק.מ. שיאפשר אישורן על ידי הרשויות.
- ב. הכנת התכניות והמסמכים הדרושים לתאום וקבלת אשור הגורמים הרלוונטיים והרשויות המוסמכות, לרבות, חברת החשמל, חברת בוק, מחלקת מאור, חברת טל"כ, חברת הלוויין.
- ג. חתימה על כל המסמכים, התכניות והבקשות, אשר חתימת המתכנן תידרש עליהם עד לקבלת תעודת גמר לפרויקט, כאחראי לתכנון, לפיקוח עליון ולביקורת בתחום החשמל והתקשורת, לרבות בקשות לחיתרי בניה, בקשות לטפסי 4 ובקשות לתעודות גמר.
- ד. הכנסת תיקונים ושינויים בכל התכניות והמסמכים אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון לפי דרישת המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין, וטיפול באישורם כולל קבלת חיתרי בניה מתוקנים.
- ה. הכנת התכניות לאישור סופי של היועצים והמזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.
- ו. קבלת אישור היועצים הרלוונטיים לתכנון הסופי ואשור התכנון הסופי של היועצים, ככל שיידרש אשור המתכנן.
- ז. הכנת פרק החשמל והתקשורת במפרטי המכר. בדיקת מפרטי ותוכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור הנוסח ו/או עדכון התכנון לפי הנחיית המזמין.
- ח. עדכון האומדן המשוער של ערך המתקן.
- ט. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.

3.3 תכנון מפורט:

- א. הכנת תכניות עבודה בק.מ. 1:50 הכוללות פרטים וחתימים הכרחיים לביצוע העבודה והבנת התכנון וכוונות המתכנן, הכוללות:
- תשריט אופקי של מתקני החשמל, המני"מ, התאורה, תשתיות התקשורת והתראה וגילוי האש, והכנות למערכות חשמל חכם. סימון סוגי המתקנים השונים, מקום וגובה התקנתם בכל המבנים והקומות בפרויקט. סימון צינורות וחתך הכבלים של המתקנים השונים.
 - תכנית חשמל, מני"מ, תקשורת ותאורה בגג המבנים כולל אנטנות, תאורת חוץ ואזהרה.
 - תכנית חשמל, תאורה ותקשורת בתחום המגרש.
 - תאום עם המתכננים והיועצים האחרים של המערכות במגרש.

פריקט: נתניה 542 - מבנית: מתכנן חשמל ותקשורת מ' חוזה: CONT-5-658
 ספק: טקטין תכנון חשמל בע"מ גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: חתימה

2. הגדרות:

2.1 "מתקן" – מערכת אספקת חשמל, כח, תאורה, גנרטור, טלפונים, טל"כ, לוויין, תקשורת מחשבים, מערכות תקשורת ומתח נמוך (טלויזיה, מערכות גילוי אש ועשן, אזעקה, אינטרקום וטלויזיה במעגל סגור, מערכת כריזה, התראה, בקרה וכו'), ייעוץ והגדרת מאפיינים לאנרגיה מתחדשת (לרבות מערכות סולאריות ו/או אגירה), מערכות חשמל חכם, חשמל ופיקוד למערכות מיזוג אויר ואורור ולמערכות המים השונות - מנקודת חיבור של חברת החשמל ו/או חברת בזק ו/או חברת הכבלים ו/או חברת הלוויין למבנה ובתוכו. לאלמנטים בחצר ובפתוח הצמוד לחצר. תשתיות כני"ל (תת ועל קרקעיות) בכבישים, מדרכות, איי תנועה, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים פרטיים פתוחים, שבילים, רשתות חשמל (מתח נמוך ומתח גבוה) לרבות השטח (טרנספורמציה) במבנה נפרד או בחדר בתוך המבנה וחיבורו למערכת החשמל בפרויקט.

2.2 "תכניות מוקדמות" – תכניות המתארות את הפתרון העקרוני של המתקן.

2.3 "תכניות סופיות" – תכניות שלאחר אישורן ניתן יהיה לעבד את כל המסמכים הדרושים לביצוע המתקן.

2.4 "תכניות עבודה" – תכניות מפורטות, מפרטים, כתבי כמויות, כל המסמכים וכל הדרוש לעריכת ופרסום מכרזים לביצוע המתקן בפרויקט ו/או לביצוע המתקן בפרויקט.

3. פרוט שרתי המתכנו:

שרתי המתכנו יבוצעו בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדיר ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

שרתי המתכנו יבוצעו בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

3.1 תכנון מוקדם:

א. תכנון מוקדם הכולל תכנית או תכניות עקרוניות בקנה מידה ובמספר חלופות. התכנון הנ"ל יתאים לפרוגרמות שיוצגו למתכנן ע"י נציג המזמין, לדרישת מתכנני התשתיות העירוניות הקשורות לתכנון, לדרישות כל הגורמים הרלוונטיים והרשויות המוסמכות, לרבות חברת החשמל (כגון: בירור שיטת אספקת חשמל (חשמל זמני וחשמל קבוע), אופן מיקום המונים, חיבור אל הרשת), חברת בזק, חברת טל"כ, חברת הלוויין וכד'.

ב. השתתפות בהתייעצויות מוקדמות עם האדריכל והיועצים האחריים והנחיתם בכל הקשור לשילוב המתקן בפרויקט.

ג. תאום תחנות טרנספורמציה וחדרי בזק לרבות תיאום מול חח"י ובזק וקבלת אישורם.

ד. תאום גודל ומיקום פירים אנכיים להעברת תשתיות למתקן, ארונות חשמל ותקשורת, חדרי גנרטור, פילרים וכו'.

ה. תאום הזנות מתח גבוה ומתח נמוך בפרויקט עם חברת החשמל.

ו. תאום אספקת חשמל זמני לצרכי הביצוע.

ז. בחינת האפשרויות לשילוב מערכות אנרגיה מתחדשת בפרויקט ככל ויידרש, לרבות בחינת התכנות טכנו-כלכלית עבור מערכת PV או מערכות דומות, בהתאם לדרישת רשויות, דרישות המזמין ובתיאום עם יועץ איכה"ס ועם יתר היועצים בפרויקט.

פרויקט: נתניה 542 – תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת מס' חוזה: CONT-5-658
מתחם 3 גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: חתימה
ספק: טקטין תכנון חשמל בע"מ

אשרת ישראל מוגרים בע"מ

אשרת ישראל מוגרים בע"מ

טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
543475392

- תכנית הארנקת יסוד מתואמת עם מהנדסי הבניין.
- תכנית חדר גנרטור ומתקנים נלווים להפעלת הגנרטור.
- תכניות תאורת כבישים, מדרכות, שבילים, חניות, שצי"פים, סימון עמודי תאורה ותוואי כבלי הזנה, מיקום מרכזיות תאורה.
- תאום תכניות המתכנן עם תכניות המערכות תחת תקרות מרתפים ותחת תקרות קומות עמודים.
- התכניות יכללו הכנות למערכת חשמל חכם לרבות: תעלות, צינורות וקופסאות מתאימות להטמעת רכיבים חגמים, תכנון לוחות חשמל שיאפשרו שליטה ובקרה על מעגלים נבחרים. הכל בתיאום עם נציג מערכת החשמל החכם ככל וימונה מטעם המזמין.
- התכניות יכללו תשתיות ותאמות לשילוב מערכות אנרגיה מתחדשת ככל ויידרש, לרבות תכנון חיבורים ותעלות למערכת PV, שמירת מקום מתאים בלוחות, ותאום עם יועצים או ספקים ככל שיתמנו מטעם המזמין. – לא כולל תכנון PV ומערכות אנרגיה מתחדשות עצמם
- פריסת ארונות חשמל ותקשורת כולל מידות, חלוקה פנימית, פריטי סגירה ונעילה.
- פרטים מיוחדים.

- ב. תאום התכניות שלעיל עם היועצים ובפרט עם האדריכל ומתכנן הקונסטרוקציה.
- בדיקת תכניות הקונסטרוקציה והאדריכלות, סימון חורים או מעברים העוברים דרך אלמנטים קונסטרוקטיביים, באופן שיופיעו בתכניות הקונסטרוקציה.
- בדיקת תכניות שיערכו על ידי היועצים והקפדה על אפשרות מעבר צנרת תחת הריצוף, בפירים אנכיים ואופקיים ותחת התקרות.
- ג. הכנת תכנית כללית בק.מ. 1:100 או 1:250 או 1:500 של חצרות המבנים ובהן כל המערכות החיצוניות המתוכננות ע"י המתכנן (על גבי תכניות פיתוח מעודכנות). תכניות אלה יותאמו לחיבור עילי או תת קרקעי עם חברת החשמל, חברת בזק, מערכת טלוויזיה שכונתית מרכזית, מערכת טלוויזיה בכבלים והארקה חיצונית במידה וקיימת.
- ד. הכנת תכניות תאום מערכות בשטח המגרשים.
- ה. תכנון המתקן לאלמנטים בחצר ותכנון המתקן באלמנטים שבמסגרת הפיתוח, לרבות תאורת חצרות, ביתני אשפה, שערים, מערכת השקיה וכ"י.
- ו. מבוטל.

- ז. הכנת מפרטים טכניים וכתבי הכמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל המערכות המתוכננות, תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בפרויקט ובדיקה של מערכות הקשורות למתקן, אף אם תוכננו על ידי מי מהיועצים.
- כתבי הכמויות יוכנו לפי מתכונת הנהוגה אצל המזמין של מכללי עבודות או כמויות מפורטות למדידה. לפי דרישת המנהל יוכנו כתבי כמויות

CONT-5-658

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת

פריקט: נתניה 542 -

מתחם 3

ספק: טקטין תכנון

חשמל בע"מ

סטטוס: חתימה

גרסה: [גרסת חוזה]

אשרה להקמת עבודות בע"מ

אשרה להקמת עבודות בע"מ

טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
513475392

בחלוקה לפי אזורים.

- ח. המפרטים יודפסו באמצעות תכנת מחשב המקובלת וישמרו באתר המידע של הפרויקט, ע"ג מדיה דיגיטלית.
- ט. כתבי הכמויות יוכנו באמצעות תוכנה לכתבי כמויות כגון בטארית שניתן להעביר ל-SKN ואקסל, והניתנת להמרה גם לתוכנות אחרות לכתבי כמויות, ע"ג מדיה דיגיטלית.
- י. עדכון פרק החשמל והתקשורת במפרטי המכר. בדיקה חוזרת של מפרטי המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור הנוסח ו/או עדכון לפי הנחיית המזמין.
- יא. הכנת אומדן מפורט של ערך העבודות, מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות, תוך ציון מדד תשומות הבניה למגורים הידוע במועד הכנת האומדן.
- יב. הכנסת שינויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית, אשר תקבע ע"י המזמין.
- יג. מתן חוות דעת ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.
- יד. השתתפות בסיורי קבלנים. הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- טו. מתן חוות דעת, בכל הקשור להצעות הקבלנים.
- טז. הכנת תכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים כפי שיידרש לבצוע העבודות.
- מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם ידרשו מסמכים למכרזים, עוד לפני השלמת התכנון המפורט.

3.4 פיקוח עליון:

- א. הפיקוח העליון של המתכנן על ביצוע המבנים יכלול:
- ביקור באתר בהתאם להתקדמות הבנייה ולפי דרישת נציג המזמין או הקבלן המבצע לצורך אישור אופן ביצוע העבודה.
 - בירורים וביאורים ואישור סוג החומרים והציוד הנדרשים לביצוע העבודה.
 - מתן יעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
 - השתתפות לפי דרישה בבירורים לתביעות הקבלן לתוספות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי של עבודות הקבלן, לגבי מחירים חריגים ו/או הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות בהתאמה לחשבון ולחריגים.
 - השתתפות בסיורים למסירת חדרי חשמל לחברת החשמל וחדרי בוק לבזק.
 - קבלה זמנית של העבודה והמתקנים המבוצעים ומסירת דו"ח על הנייל לנציג המזמין. הקבלה הנייל מתייחסת למתקנים או חלקי עבודה טיפוסיים ואינה כוללת את כל העבודה בכללותה.

פרויקט: נתניה 542 – תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת מס' חוזה: CONT-5-658
 ספק: מתחם 3 טקטין תכנון גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: חתימה
 חשמל בע"מ

אשריפה וסדאל מגורים בע"מ
 אשריפה וסדאל מגורים בע"מ

טיקטון תיכנון חשמל (2003) בע"מ
 ח.פ. 51347592

- בדיקה ואישור תיק המתקן שיכין הקבלן שאמור לכלול בין היתר תעודות אחריות, הוראות הפעלה ואחזקה של המערכות הכלולות במתקן, וכן הכנת תכניות הביצוע על רקע התכניות המקוריות תוך ציון כל השינויים שחלו בזמן הביצוע לפי תכניות מדידות AS MADE שתימסרנה ע"י הקבלן המבצע למותכנן, ומסירתם למזמין ע"י מדיה דיגיטלית.
 - קבלה סופית של המתקנים עם נציגי הרשויות לצורך קבלת טפסי 4, חבור חשמל סופי למבנה ותעודות גמר למבנים.
 - הכנת וחתימה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות במהלך הביצוע, עד למועד קבלת אשור לאכלוס ותעודת גמר.
 - סיוע למזמין במתן מענה לכל פניות שיופנו אליו בקשר לתכנון ובצוע המתקן.
 - השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע המתקן, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין, והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון, אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה..
 - כל יתר הדרוש לפקוח עליון וביקורת על הביצוע.
- ב. כדי למלא משימות אלו יבקר המתכנן באתר הבניה לפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:
- לפני הטמנת רשת מתח נמוך ו/או מתח גבוה בפיתוח.
 - בצוע רשתות תאורה.
 - ביצוע יסודות – כדי לוודא את ביצועה הנכון של הארקת היסוד.
 - בצוע רצפת המרתף.
 - ביצוע תקרת המרתף וחדר טרנספורמציה ובזק.
 - ביצוע צנרת למערכות לכל קומה.
 - לפני התחלת טיח פנים ו/או תקרות אקוסטיות.
 - עם גמר צבע.
 - בכל שלב הדרוש לביקורת מערכות החשמל, התאורה והתקשורת.
- ג. אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלן ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלן, לרבות ביחס למחירים או לדרכי ביצוע, אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.

ד. לאחר כל ביקור של המתכנן באתר או במפעל יצרן לוחות יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי

פרויקט:	נתניה 542 -	תבנית:	מתכנן חשמל ותקשורת	מס' חוזה:	CONT-5-658
מתחם:	3	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	חתימה
ספק:	טקטין תכנון חשמל בע"מ				

אשר יתחשבו ענייני

אשר יתחשבו ענייני

חוקטין תיכנון חשמל (2003) בע"מ
513475392

ביצוע העבודות. בגמר העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות, מצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו. ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.

ה. יעוץ למזמין בדבר תפעול ואחזקת המתקן.

4. המתכנן מתחייב לשמור על דיסקט ואורייגנלים את התכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכך שניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

5. המזמין רשאי להזמין אצל המתכנן את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ואו חלק מהם ואו שירותים נוספים, מעבר להם.

פרויקט: נתניה 542 - תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת מס' חוזה: CONT-5-658
מתחם 3
טקטין תכנון חשמל בע"מ גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: חתימה

אמירה הכחשות שירותי בע"מ

אפריקה ישראל מנורים בע"מ

יו"ר תיכון תשס"ג (2003) בע"מ
513475392 ח.פ.

נספח "ד"שכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שירותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' ונספח ח' ישלם המזמין למתכנן את שכר המתכנן בשעורים ובמועדים כדלקמן:
 - 1.1. סכום קבוע ומוחלט של 1,040 ש"ח (במילים: אלף ארבעים ש"ח) לכל יחידת דיור.
 - 1.2. סכום קבוע ומוחלט של 18 ש"ח (במילים: שמונה עשר ש"ח) לכל מ"ר בנוי עבור שטחי המסחר.
 - 1.3. סכום קבוע ומוחלט של 5 ש"ח (במילים: חמשה ש"ח) לכל מ"ר בנוי ומקורה מתחת למפלס הכניסה לבניינים.
 - 1.4. אופציה לבחירת המזמין – סכום קבוע ומוחלט של 35,000 ₪ (במילים: שלושים וחמשה אלף ₪) עבור תכנון במסגרת תכנית עיצוב ליתר המגרשים בגבול הקו הכחול של התב"ע, שאינם מקודמים לתכנון מלא.
 - 1.5. אופציה לבחירת המזמין – סכום קבוע ומוחלט של 6,000 ₪ (במילים: ששת אלפים ₪) עבור תכנון מקלט ציבורי.
2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש פברואר 2025 (העומד על 101.5 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
3. ריכוז השטחים ויחידות הדיור נכון למועד הזמנת העבודה:
 - 576 יחידות דיור
 - כ-2,995 מ"ר שטחי מסחר
 - כ-45,000 מ"ר שטחים תת קרקעיים
 - כ-300 מ"ר שטחי מקלט ציבורי (מתוכם כ-100 מ"ר על קרקעי והיתרה תת"ק)
 למען הסר ספק, שכר הטרחה יחושב כמכפלת השטחים שיאושרו בפועל בהחלטת הוועדה להיתר הבניה.
4. למען הסר ספק:
 - 4.1. שכר המתכנן יחושב על פי מספר יחידות הדיור שבתכנון ושכחונות המזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו (לשם ההמתשה: אם בקטע א' בכוונת המזמין לבצע 50 יחיד, והמתכנן נדרש לתכנן להקמת 50 יחיד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן יחיד בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים). אין באמור לגרוע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על המגרשים בקטעים הבאים.
 - 4.2. מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, כמות טיפוס המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.
 - 4.3. שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
5. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד תמצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.
6. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

CONT-5-658

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת

פרויקט: נתניה 542

מתחם 3

ספק: טקטין תכנון חשמל בע"מ

סטטוס: חתימה

גרסה: [גרסת חוזה]

אשריחה והתחייבות עיריית נתניה

בריקר ישראל מגורים בע"מ

טקטין תכנון חשמל (2008) בע"מ
513475392

נספח "ג"לוח זמנים ושילוב עבודת

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכנן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת התוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

מ' חוזה: CONT-5-658

סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת

גרסה: [גרסת חוזה]

נתיב 542 – מתחם 3

טקטין תכנון חשמל בע"מ

ספק:

אמריקה המזרחית עיצוב בע"מ

אמריקה ישראל מגורים בע"מ

י"ט תיכון חשמל 2003 בע"מ
513475392

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרתי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

10%	א. לאחר גמר תכנון מוקדם ותאום ראשוני מול היועצים
5%	ב. לאחר קבלת אישור הרשות לתכנית העיצוב
10%	ג. לאחר גמר התכנון הסופי, ואישור המזמין לסיום שלב זה.
10%	ד. קבלת אישור חברת החשמל להיתרי בניה, אישורי בזק, הוט וכד'
5%	ה. קבלת היתרי בניה
20%	ו. לאחר גמר התכנון המפורט למכרז – כולל פרטים והכנת אומדן
20%	ז. לאחר גמר תכנון מפורט לביצוע
15%	ח. במהלך פיקוח עליון במהלך הבניה וקבלת אישורים לטופס 4
5%	ט. לאחר גמר הפיקוח העליון, תיקוני הבדק וקבלת תעודת גמר לפרויקט, אישור המתכנן להשלמת הפרויקט בהתאם לתוכניותיו, לתקנים מחייבים ולשביעות רצונו, וחתימה על טופס היעדר תביעות

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום וזאת עפ"י קביעתו ושקול דעתו הבלעדי של המזמין.
3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אשור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ז' לחוזה. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

CONT-5-658

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

פסק: טקטין תכנון

חשמל בע"מ

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

חתימה

אשראי מוגרס בע"מ

אשראי מוגרס בע"מ

טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ

513475392 .o.n

נספח י"י

תאריך: [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד					
אפריקה יוני ח.פ.	נתניהו	ישראל 1	מגורים ג' אור	בע"מ יהודה 520034760	
בית אבא ח.פ.	הילל	וגג 17	החזקות א' רמת	בע"מ גן 516343746	
אפריקה יוני ח.פ.	נתניהו	התחדשות ג'1	עירונית אור	בע"מ יהודה 514639525	

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת טקטין תכנון חשמל בע"מ / הפועל בשם חברת טקטין תכנון חשמל בע"מ / המספק שירותים לחברת טקטין תכנון חשמל בע"מ, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי טקטין תכנון חשמל בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון מתכנן חשמל ותקשורת בפרויקט נתניה 542 – מתחם 3.
 2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל טקטין תכנון חשמל בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי" – מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י טקטין תכנון חשמל בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
 4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
 5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה חן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאתרו.

פרויקט: נתניה 542 – מתחם 3
ספק: טקטין תכנון חשמל בע"מ
גרסה: [גרסת חוזה]
סטטוס: חתימה
מס' חוזה: CONT-5-658

אני יו"ר המועצה עירונית בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
ח.פ. 513475392

בכבוד רב,

טיקטין תיגון חשמל (2003) בע"מ
ח.פ. 51557515
טקטין תכנון חשמל בע"מ

שם: אילנה טדטין

ת.ז.: 33944

כתובת: סמטת 9, חוכמה

ימחק את המיותר

CONT-5-658

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

חתימה

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

גרסה:

ספק: טקטין תכנון

חשמל בע"מ

אשרייה לחידושות נדרשות בע"מ

אשרייה ישראל מורים בע"מ

נספח ז'- נספח ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי חוזה זה או על פי דין, על היועץ לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל על חשבון היועץ למשך כל תקופת השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:

1.1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק לגוף או לרכוש בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות שתוטל עליו עקב מעשי או מחדלי היועץ, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

1.2. ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף או מחלה מקצועית שיגרמו לעובדיו עקב ותוך כדי עבודתם בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו ככל שייחשב כמעביד של מי מעובדי היועץ.

1.3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותו של היועץ על פי דין בשל מעשה או מחדל מקצועי של היועץ או של מי מטעמו בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו בגין מעשי ו/או מחדלי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין חבות היועץ לנזקי המזמין. הכיסוי הביטוחי יחול על מקרי ביטוח אשר אירעו החל ממועד תחילת מתן השירותים לפחות, אף אם מועד זה חל לפני מועד תחילת הפוליסה.

2. על ביטוחי היועץ יחולו החוראות הבאות:

2.1. חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי היועץ, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחים או מחובות המבוטח על פי הדין.

2.2. הביטוחים יכללו הוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח על ידי היועץ בתום לב לא יפגע בזכויות המזמין מכוח ביטוחי היועץ.

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מוסכם כי:

2.1. ככל ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים. מוסכם כי המצאת אישור ביטוח חתום ע"י מבטחו של היועץ ללא ביטוח חבות מעבידים דינה כהצהרת היועץ כי אינו מעסיק עובדים. במידה ויגרס נזק לעובד של היועץ בעת שלא היה ביטוח חבות מעבידים בתוקף, ישפה היועץ את המזמין בגין חבות שתוטל עליו כמעביד (ככל שתוטל) עקב נזק כאמור בהתאם להיקף השיפוי שהמזמין היה יכול להיות זכאי לו מכוח ביטוח חבות מעבידים של היועץ אילו היה ליועץ ביטוח חבות מעבידים בתוקף.

2.2. ביטוח אחריות מקצועית יערך למשך כל תקופת מתן השירותים וכן למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת השירותים.

3. היועץ יישא בתשלום הפרמיות עבור ביטוחי היועץ ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי פוליסות הביטוח הנ"ל.

4. על היועץ להמציא למזמין טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי לביצוע כל תשלום ע"ת התמורה, אישור עריכת ביטוח המסומן כנספח 11 כשהוא חתום בידי מבטח היועץ. על

פרויקט:	נתניה 542 -	תבנית:	מתכנן חשמל ותקשורת	מס' חוזה:	CONT-5-658
ספק:	מ"מ חשמל בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	חתימה

אשרת חתימת עוזרת בע"מ

אשרת חתימת מנכ"ל בע"מ

טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
518475382 פ.ח.

היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, מדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

5. גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי ההסכם ו/או על פי דין, ואין בה כדי לשחרר את היועץ ממלוא התבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין.

6. יובהר כי אין בדרישות הביטוח המפורטות בנספח זה כדי לגרוע מאחריות היועץ לבחון את הסיכונים הכרוכים בפעילותו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ולדאוג לקיומם של ביטוחים נאותים בשים לב להיקף ולמהות השירות. ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לביטוחים, להיקפם, טיבם ולגבולות האחריות המפורטים בנספח זה.

7. המזמין רשאי לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומציא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה. מוצהר ומוסכם כי זכות המזמין לבדוק את אישור עריכת הביטוח ולדרוש השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ או לגבי העדרם וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

8. היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין (לרבות את מנהל הפרויקט) ואת כל מי שהמזמין התחייב בכתב לשפוטו טרם קרות הנזק, מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

9. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ולעניין אחריות היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי דין בקשר לשירותים הניתנים באמצעות קבלני משנה מטעמו, היה והשירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. מובהר בזה כי האחריות למתן השירותים מוטלת על היועץ במלואה, וזאת בין אם ניתנו במלואם או בחלקם ע"י קבלני משנה מטעמו.

10. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.

מס' חוזה: CONT-5-658

תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת

פרויקט: נתניה 542 -

סטטוס: חתימה

גרסה: [גרסת חוזה]

מתחם 3
טקסט תכנון
ספק: חשמל בע"מ

אישור מנהל הפרויקט
ראש משרד בע"מ

טיקסט תכנון חשמל (2003) בע"מ
513476382

נספח א'

מזהה אישור: 6131225

תאריך הנפקת האישור 18/03/2026		אישור קיום ביטוחים		
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור
שם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ	שם אפריקה ישראל התחדשות עירונית בע"מ ו/או בית וגן החזקות בע"מ ח. 5163437462 ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפרויקט	שם טיקטין תכנון חשמל 2003 בע"מ	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☐ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☒ אחר: יועץ חשמל	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר:
ת.ז./ח.פ. 520034760	ת.ז./ח.פ. 514639525	ת.ז./ח.פ. 513475392	העיסוק המבוטח: מהנדס	
מען דרך החורש 4, יהוד-מונוסון 5647003	מען תואר הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אס, חברה בת, חברה אחות, חברה קשורה, חברה שלובה, חברה מקבוצה	מען ברגמן / 2 רחובות 7670502		

כיסויים							
סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה (ניתן לחזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן לחזין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
					למקרה	לתקופה	
צד ג'	867205001726	מהדורת בית 2016 שיקלית	1/01/2026	31/12/2026	2,000,000	2,000,000	שח 302, 307, 309, 315, 321, 328
אחריות מעבידים	864105001726	בית 2019	1/01/2026	31/12/2026	20,000,000	20,000,000	שח 309, 319, 328, 350
אחריות מקצועית	867205001726	נוסח שפי ב.ר. 2018	1/01/2026	31/12/2026	4,000,000	4,000,000	שח 301, 303, 321, 327, 328, 332 - 6 חודשים

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק החון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):
038 יועצים/מתכננים, 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי, 084 שירותי פיקוח ובקרה, 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.



אישור זה הופק על ידי איילון חברה לביטוח

תשומת ליבכם כי אישור זה מבטל אישורים קודמים שהוצאו למבקש האישור לנושא פרויקט זה

נספח "ח"רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

למען חסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה והבהרה לנספח ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

1. במגרשי הבניה/במבנים

- 1.1 תכנית הארקות יסוד + פרטים.
- 1.2 תכנית הזנות חשמל ותקשורת למבנה.
- 1.3 תכנית קומת מרתף (כל קומה בנפרד) – תיאור חדרי חשמל, חדרי גנרטורים, חדרי בזק.
- 1.4 תכנית חשמל, תאורה ותקשורת ומתח נמוך קומות קרקע/כניסה כולל חדרי טרנספורמציה, חדרי גנרטור, חדרי בזק.
- 1.5 תכנית קומות טיפוסיות (כל קומה טיפוסית בנפרד).
- 1.6 תכנית קומות חריגות (כל קומה חריגה בנפרד).
- 1.7 תכנית גג.
- 1.8 תכנית גג עליון כולל כליא ברק, תאורת אזוהרה, אנטנות, הזנת חשמל לחדרי מכונות מעלית.
- 1.9 תכניות לוחות – חשמל ותאורה, תקשורת והתראה בכל הקומות, כולל הזנות למתקנים ומערכות.
- 1.10 תכניות תאורת חוץ ונקודות חשמל (הזנות לשערים וכו') במגרש.
- 1.11 תכנית לתאום מערכות במגרש.
- 1.12 תכנית תאום מערכות במרתפים ובקומות העמודים.

2. בפתוח (כבישים, מדרכות, שצ"פים וכו')

- 2.1 תכנית תאורת רחובות לרבות מיקום עמודים, כבלי הולכה ומרכזיות תאורה.
- 2.2 תכניות קווי מתח גבוה ומתח נמוך.
- 2.3 תכנית מיקום חדרי טרנספורמציה.
- 2.4 תכנית קווי תקשורת בזק לרבות מיקום חדרי בזק ופילרים.
- 2.5 תכנית קווי טל"כ לרבות מיקום פילרים.
- 2.6 תכנית לוחות מרכזיות תאורה.

3. כללי

- 3.1 פרטים שונים (שרוולים וכו').
- 3.2 מפרטים מיוחדים וכתבי כמויות לצורך הכללתם במכרזי הקבלנים.
- 3.3 כל תכנית ואו פרט אחר שיידרש במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת בהתאם לשיקול המנהל.

פרויקט:	נתניה 542 –	תבנית:	מתכנן חשמל ותקשורת	מס' חוזה:	CONT-5-658
פיק:	מתחם 3	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	חתימה
	טקסט תכנון				
	חשמל בע"מ				

אשר מזה החודשות עימות בע"מ

פריקה ישראל מגורים בע"מ

טיקטו תכנון חשמל (2003) בע"מ
513475392 פ.ח.

3.4 רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.

1.4 מובחר בזאת שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.

4. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 - "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

בניה טרומית / מתועשת :

במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת, יידרש המתכנן להכין, בנוסף לנ"ל, גם את התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת, כולל סימון שרולים והכנות קצה עם מידות מדויקות והנחיות ביצוע על רקע כל אלמנט ואלמנט.

כל המסמכים והתוכניות יערכו בשפה העברית.

פרויקט:	נתניה 542 -	תבנית:	מתכנן חשמל ותקשורת	מס' חוזה:	CONT-5-658
ספק:	טקטין תכנון חשמל בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:	חתימה

אפריל 2003
אשרור וחתום על חוזה בע"מ

טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
513475892 .נ.ח

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 520034760

בית וגג החזקות בע"מ
אבא הילל 17 אי רמת גן
ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

(המזמין)

אני הח"מ טקטין תכנון חשמל בע"מ לאחר שדקתי את העבודות שבוצעו ב- נתניה 542 בקשר
עם מתכנן חשמל ותקשורת, מאשר בזאת שהעבודות הנייל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותיי,
לתכנויותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני

בכבוד רב,

טקטין תכנון חשמל בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-658

סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה 542 – מתחם 3

ספק: טקטין תכנון חשמל בע"מ

טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
ח.פ. 513475692

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

נספח י"זדוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 520034760

בית וגג החזקות בע"מ
אבא הילל 17 אי רמת גן
ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

ג.א.ב.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת ט"ל של _____ שי"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התיקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר נתניה 542 עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.

עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ואו למי מטעמנו כל תביעות ואו טענות ואו דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ואו כלפי מי מכם ואו כלפי כל הבאים מכוחכם ואו כלפי מי מטעמכם ואו כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ואו לכל הכרוך בו ואו הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות וברדד חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת המתכנן:

טקטין תכנון חשמל בע"מ

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/ר"ח מאשר כי הי"ח

שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה")

ואו שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחתימת עו"ד/ר"ח: _____

פרויקט: נתניה 542 -

מס' חוזה: CONT-5-658

תבנית: מתכנן חשמל ותקשורת

מתחם 3

פסק: טקטין תכנון

חשמל בע"מ

סטטוס: חתימה

גרסה: [גרסת חוזה]

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

זיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
ח.פ. 513475592



מאמס פרוטקטור מודעה וזיכיון בטעם
M&C Procurement & Consulting Ltd.

תאריך: 23/3/2025

לכבוד:
טיקטין תכנון חשמל בע"מ,
שלום רב,

**הנדון: הזמנת שירותי ייעוץ ותכנון בנושא חשמל
פרויקט נתניה 842**

1. את שמחים להודיעכם שהצעתכם למתן שירותי ייעוץ ותכנון בנושא חשמל תתקבלת.
2. להלן תעריפי שכר חסרועה בין ביצוע מלוא שירותי היועץ:
 - 2.1. סכום קבוע ומוחלט של 1,040 ₪ לכל יחידת דיור.
 - 2.2. סכום קבוע ומוחלט של 18 ₪ לכל מ"ר בניי מסחר.
 - 2.3. סכום קבוע ומוחלט של 5 ₪ לכל מ"ר בניי תת-קרקעי.
 - 2.4. אופציה לבחירת חמומין – סכום קבוע ומוחלט של 35,000 ₪ עבור תכנון במסגרת תכנית עיצוב ליזון המגרשים בגבול הקו החול של התב"ע שאינם מקודמים לתכנון מלא.
 - 2.5. אופציה לבחירת חמומין – סכום קבוע ומוחלט של 6,000 ₪ עבור תכנון מקלט ציבורי.
 - 2.6. ריכוז חשטחים ויחידות הדיור נכון למתעד הזמנת העבודה:
 - 576 יחידות דיור
 - כ- 2,995 מ"ר שטחי מסחר
 - כ- 48,500 מ"ר שטחים תת קרקעיים.
 - כ- 300 מ"ר שטחי מקלט ציבורי (מתוכם כ- 100 מ"ר על קרקע וכ- 200 מ"ר תת-קרקעית).
 - 2.7. למען הסדר ספק, שכר חסרועה יחושב כמכפלת חשטחים שיאושרו בפועל בהחלטת הוועדה לחיתור הבניה.
 - 2.8. חמחירים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במתעד ותתימנת הזמנת עבודה זו.
3. שלבי תשלום:

10%	א. לאחר גמר תכנון מוקדם ותאום ראשוני מל היעוצים
5%	ב. קבלת אישור חרשות לתכנית עיצוב
10%	ג. לאחר גמר תכנון סופי.
10%	ד. קבלת אישור חברת החשמל לחיתור בניה, בוק, חוט וכד'
5%	ה. קבלת חיתור בניה
20%	ו. לאחר גמר תכנון מפורט למכרז – סלל מרסים וחכנת אומדן
20%	ז. לאחר גמר תכנון מפורט לביצוע, סלל תכניות ברזל לכל חמבמז
15%	ח. מיקוח עליון במחלף הבניה וקבלת אישורים לסופס 4
5%	ט. קבלת תעודת גמר לאיכלוס, חשבון סופי ותתימנת על העדר תביעות
4. חמומין ישלם את שכר חמומין תוך 45 יום מתאריך אישור חשבון ע"י חמומל.
5. מובחר כי העבודה בפרויקט תבוצע בREVIT.
6. כל יתר פרטי התקשרות יסומכו במסגרת הסכם התקשרות שישלח אליכם בגמר.

7. החזעה זו אינה מחוזה הצעה ואו קיבול. החברה אינה מתחייבת להתקשר בהסכם עם המתכנן. החברה שומרת על זכותה להגל מו"מ מקביל עם מי שהמציעים.
8. אין בחודעה זו משום התחייבות כלשהי של החברה, לרבות התחייבות לביצוע הפרויקט, והחברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי המוחלט, לבטל החודעה ואו לא לקבל את הצעת המתכנן ואו להפיק חודעה חדשה ומתוקנת ואו למסול את החצעה בין אם עקב תמחור בלתי סביר ביחס למרכיב מסוים או בכלל ואו חסתיגויות ואו תיקונים ואו אי חסכמות בנוגע לתכולת העבודה ואו תמאי תחוזות.
9. התשלום יבוצע בחוזאם לחלוקה בין השותפים.

בית וגן הרזקנות בע"מ
516343746

אשרה העוזת ואו עוזתת בע"מ
אמריקה ישראל מגורים בע"מ

טיקטין תיכנון מעמל (2003) בע"מ
ח.מ. 513475392

חזיגנות המתכנן

חזיגנות המוזמן